

1501732-05.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... estava em local ermo, conhecido ponto de trafico. O que chamou atenção foi a placa artesanal do veículo, que não condiz com a usual.

Em seu interrogatório o réu disse que trocou um Monza pelo veículo. Não sabia que era produto de ilícito. Não apresentou documentos. Havia apenas o Dut. Teve apenas o Monza, cujo licenciamento estava em dia.

Pelo que se constata, os depoimentos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501732-05.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501732-05.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210268/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19422265 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2053/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2210268 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO PORTALES DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

BRUNO PORTALES DIAS foi denunciado como incurso nos artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo constou, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 22h20min, na Rua São João, 117, Bairro Jardim Mercedes, nesta cidade e comarca, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto do crime de furto, qual seja, o veículo da marca Volkswagen, modelo Gol, ano 1995, de cor branca, placas CBH 1746, mas que ostentava as placas LBU 5646, bem pertencente à vítima Wilson Carlos Reis.

Recebida a denúncia (fls. 88), o réu foi citado (fls. 102).

Resposta à acusação a fls. 106/110, com arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia.

Ratificação do recebimento da denúncia a fls. 112/115.

Na audiência de fls. 148/150 foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, as partes desistindo da testemunha Odair Parra Galhardi, o réu, a seguir, sendo interrogado.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição do réu pela atipicidade da conduta pela ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou desclassificação para receptação culposa. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; reconhecimento da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, reconhecendo-se, também, a menoridade relativa; regime inicial aberto considerando-se a detração; possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls 02/05). A autoria também foi comprovada.

A vítima Wilson Carlos Reis disse que foi à casa de um amigo para um evento. Estacionou o veículo na rua e, quando retornou, não estava mais lá. Fez BO em 2016. Quando acharam o veículo, tentaram contatá-lo, mas não atendeu. Retornou a ligação e foi avisado sobre o encontro do veículo. Não tinha seguro.

A testemunha Rafael Felício disse que estavam em patrulhamento, momento que avistaram indivíduo dentro do veículo, que demonstrou nervosismo. A placa dianteira era artesanal. Realizada abordagem, pelo número do motor, retornou resultado como produto de furto. Questionado, falou que comprou o veículo. Falou que tinha comprado de um tio, salvo engano e que não tinha certeza da procedência. A placa era artesanal, perceptível. O réu não era seu conhecido. Réu estava em local ermo, conhecido ponto de trafico. O que chamou atenção foi a placa artesanal do veículo, que não condiz com a usual.

Em seu interrogatório o réu disse que trocou um Monza pelo veículo. Não sabia que era produto de ilícito. Não apresentou documentos. Havia apenas o Dut. Teve apenas o Monza, cujo licenciamento estava em dia.

Pelo que se constata, os depoimentos da vítima e da testemunha corroboram a versão da denúncia, o que não ilidido pelo réu, que negou que soubesse da origem ilícita do veículo que estava consigo, o que afastou, diante da inverossimilhança de tal alegação, não ocorridas as pretendidas atipicidade da conduta e confissão espontânea.

Portanto, a condenação da ré é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, diante da personalidade do réu, voltada à prática de crimes (fls. 54/56), à pena base de 01 ano de reclusão e 10 dias multa no mínimo legal, dada a situação financeira do réu, acrescimento 1/6, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase há circunstância atenuante da menoridade e a agravante da reincidência (fls. 51/52), com o que, nos termos do artigo 67 do Código Penal, à pena acima, acrescimento 1/3, perfazendo 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa, no mínimo legal, dada a situação financeira do réu, que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Posto isso, CONDENO BRUNO PORTALES DIAS à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa, no mínimo legal, dada a situação financeira do réu, como incurso no 180, caput do Código Penal.

Pela personalidade do réu voltada à prática de crimes, o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Não preenchidos os requisitos do artigo artigo 44, II e III, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pela personalidade do réu voltada à prática de crimes, para garantia da ordem

pública, o réu não poderá apelar em liberdade, aplicando-se a Súmula 9 do STJ. Recomende-se o réu na prisão onde está.

Condene o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, observando-se, contudo, a representação do réu pela Defensoria Pública. Com o trânsito em julgado desta sentença: 1. Expeça-se guia de execução da pena; 2. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 3. Oficie-se ao IIRGD.
P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA